

복무감사

감 사 결 과 보 고 서

- 품위유지의무 위반(부적절 관계 등) -

2016. 11.

한국철도공사
감 사 위 원 회

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

□□□□□센터 서○○은 테니스장에서 알게 된 유부녀 이○○과 2015. 6. 5.부터 2015. 10.경까지 부적절한 관계에 있었다는 제보에 따라 사실 확인을 위해 조사함

2. 감사대상

- 관련자 : □□□□□센터 ○○○ 사무영업4급 서○○
- 피해자 : 가정주부 이○○

3. 감사중점사항

- 관련자와 피해자의 성관계 사실 여부
- 관련자와 피해자의 부적절 관계 유지 여부

4. 감사기간 : 2017. 2. 13.~2017. 2. 14.(기간 중 2일간)

5. 감사인원 : 2명

II. 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

한국철도공사 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 품위유지의무 위반

조 치 부 서 □□□□□□센터 □□부

내 용

□□□□□□센터 사무영업4급 서○○(이하 “관련자”라 함)은 199×. ×. 12. 대전철도지방청 ○○역 수송원으로 신규 임용되어, 201×. ××. 8.부터 감사일 현재 까지 위 센터에서 ○○○의 직으로 ○○○○ 업무를 담당하였다.

2015. 2. 26. 성적 자기결정권 및 사생활의 비밀과 자유를 침해한다는 사유로 「형법」상 간통죄가 폐지되어 불륜에 대한 국가형벌권이 소멸되었다.

그러나 불륜은 건전한 상식과 사회통념에 비추어 비난받아 마땅한 죄라는 인식에는 변함이 없으며, 같은 맥락에서 공직사회에서는 간통죄 폐지 이후에도 여전히 불륜에 대하여 품위손상 및 조직문화 훼손을 사유로 징계처분을 원칙으로 하고 있으며, 삼성 등 일부 민간 기업에서는 불륜 그 자체만으로도 미풍양속을 해치는 비윤리적 행위로 간주하여 해고 등 강경대응하고 있는 실정이다.

한국철도공사 「인사규정」 제37조의 규정에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안 되며 또한, 「감사기준 시행세칙」 제14조 제3항의 규정에 따르면 정당한 사유 없이 감사자료 제출요구에 불응한 직원에 대하여는 신분상 또는 행정상 조치를 요구할 수 있도록 되어 있다.

그런데 관련자는 피해자와 성교 등 부적절한 관계는 인정하면서도 성관계를

목적으로 피해자를 자신의 집으로 유인한 사실과 불륜관계 유지를 위해 피해자를 겁박한 사실에 대하여 부인하였다.

그러나 ① 「형법」 상 간통죄가 폐지되어 불륜에 대한 국가형벌권은 없어졌다 하더라도 사회·윤리·도덕적 기준에 비추어 볼 때 불륜은 미풍양속을 해치고 결혼제도의 근간을 흔드는 비난받아 마땅한 죄라는 점, ② 공직자로서 자신의 신분을 망각하고 유부녀와 불륜을 자행하여 가정파탄의 빌미를 제공한 점, ③ 자체감사 시 묵묵부답하거나 진술을 번복함은 물론 정당한 사유 없이 감사자료 제출에 불응하고 나아가 자신의 행위를 은폐하기 위해 증거자료를 인멸하는 등 관련자의 진술에 신뢰성이 결여된 점, ④ 유부녀인 피해자를 자신의 집으로 유인하여 성관계를 가진 점, ⑤ 불륜관계 정리를 요구하는 피해자를 대상으로 관계 유지를 위해 직·간접적으로 겁박한 점이 인정되고, 불륜행위가 발각된 이후 피해자의 남편에게 사과는 커녕 오히려 “남편의 행동이 무고에 해당된다.”라며 법적대응을 운운하는 등 개전에 정이 없는 점, ⑥ 나아가 가정파탄의 빌미를 제공하고, 이로 인해 피해자와 피해자의 남편이 관련자의 처벌을 강력히 요구하며 공사에 민원을 제기하는 등 물의를 야기한 점 등으로 비추어 볼 때, 관련자의 위와 같은 일련의 행위는 건전한 상식과 사회통념에 비춰 높은 도덕성이 요구되는 공기업 직원으로서 도저히 있을 수 없는 상식이하의 처신으로 볼 수밖에 없다.

따라서 「형법」 상 간통죄가 폐지되어 불륜에 대한 국가형벌권은 없어졌다 하더라도 높은 도덕성이 요구되는 공직자의 경우 유부녀를 상대로 한 불륜 행위는 「인사규정」 제37조의 규정에 위배되며, 뿐만 아니라 정당한 사유없이 감사자료 제출을 거부함은 물론 오히려 증거자료를 인멸한 행위는 「감사기준 시행세칙

」 제14조의 규정에 위배된 것으로 「인사규정」 제52조 제1호 및 제3호의 징계사유¹⁾에 해당된다.

특히, 남편과 가정이 있는 유부녀를 자신의 집으로 유인하여 성관계를 맺고 이후 관계정리를 요구하는 피해자를 직·간접적으로 겁박하여 불륜관계를 유지하는 한편, 남편과 같이 있는 시각에 피해자의 집으로 전화하여 가정파탄의 빌미를 제공하고, 피해자의 남편에게 불륜 사실을 들키고 난 후 사과는 커녕 반성의 기미조차 보이지 않는 등 그 비위의 정도가 심하므로 정직에 해당하는 중징계 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항 □□□□□□센터장은 불륜 행위 등으로 품위를 손상하고 이로 인해 민원을 유발하여 물의를 야기한 관련자에 대하여 「취업규칙」 제47조의 규정에 따라 징계(정직) 조치하시기 바랍니다.

<관련자> □□□□□□센터 □□부 ○○○ 사무영업4급 서○○ [정직]

1) 「인사규정」 제52조(징계사유)

1. 정관사규 또는 다른 법령을 위반하였을 때
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때